

次のアからオまでの各事項のうち、その可否が、刑事訴訟法の規定上、法定刑の軽重により異なるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 緊急逮捕

イ. 必要的保釈（権利保釈）

ウ. 勾留の執行停止

エ. 検察官による第1回公判期日前の証人尋問請求

オ. 即決裁判手続の申立て

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 異なる

210 条 1 項。緊急逮捕が許されるためには、「死刑又は無期若しくは長期 3 年以上の拘禁刑に当たる罪」(210 条 1 項)に当たることが必要である。

イ 異なる

89 条 1 号、3 号、90 条、344 条 2 項。89 条柱書は、保釈請求があれば、原則としてこれを許可しなければならないとする。しかし、「被告人が死刑又は無期若しくは短期 1 年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」(同条 1 号)、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期 10 年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき」(同条 2 号)「被告人が常習として長期 3 年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」(同条 3 号)は、必要的保釈の適用はなくなり、保釈の許可は裁判所の裁量となる(90 条)。なお、「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった」場合は、「逃亡するおそれの程度が高くない」場合を除いて、裁量保釈は 90 条の「不利益」やその他の不利益の程度が著しく高い場合に限って認められる(344 条 2 項、令和 5 年改正)。従って、判決の宣告及び逃亡のおそれの有無によっては、裁量保釈の可否も変わる可能性がある。

ウ 異なる

95 条 1 項。裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。勾留の執行停止の可否については、裁判所の裁量が認められ、法定刑の軽重は勾留の執行停止の要件になっていない。

エ 異なる

226 条、227 条。犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が出頭又は供述を拒んだ場合(226 条)、又は 223 条 1 項の規定による検察官等の取調べに際して任意の供述をした者が公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合(227 条)には、第 1 回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。これらの場合、法定刑の軽重は要件となっていない。

オ 異なる

350 条の 16 第 1 項ただし書。死刑又は無期若しくは短期 1 年以上の拘禁刑に当たる事件(350 条の 16 第 1 項ただし書)には、即決裁判手続は適用されない。

以上により、異なるもの組合せはウとエであり、したがって、正解は肢 4 となる。